地政局陳局長淑美：

南臺南副都心嗎？

曾議員培雅：

對。

地政局陳局長淑美：

我知道是多少。

曾議員培雅：

大概多少？不記得全部的數字沒關係，大約就好。

地政局陳局長淑美：

大約有 30 幾。

曾議員培雅：

30 幾億嗎？還是 30 幾萬？

地政局陳局長淑美：

跟議員報告，我們的建設還有經費沒有錯。

曾議員培雅：

口氣聽起來應該是蠻多的，我為什麼會問這個呢？我知道該區的重劃所剩的經費可以做該地的建設。本席拜託局長，在我的總質詢時能否給我一些資料，就是重劃基金所有的剩餘額，讓我知道一下，可以嗎？

地政局陳局長淑美：

好，可以。

曾議員培雅：

謝謝局長。

主席：(陳議員碧玉)

請李偉智議員發言。

李議員偉智：

謝謝主席，也恭喜主席。副市長，感謝你能來列席，不然前半段的會開起來其實相當辛苦，當然你來了，我們也希望未來跨局的業務上，在整合這個案件時能夠比較迅速、有效率。我看了一下今天黃教授的基本訴求，我想這些問題大家都省思很多，過去黃市長在 110 年時已經初步核定地質公園，未來我們在這一區，當然市民也好、人民團體也好，關心的是進度：大約多久的時間可以開放給市民觀賞這麼漂亮的風景？

葉副市長澤山：

跟議員報告，分為兩部分，第一，因為這是跨局處的工作，所以市長指示我來召集，我們的工作小組已經成立了，跟各位議員報告。

李議員偉智：

大概多久開一次？目前定期性的會議有在進行嗎？

葉副市長澤山：

我們接下來大概 5 月就會有一次會議，先前其實我們跟農業局已經做了相關現勘，包括我本人也到現場看過了。第二，它需要用一個整體的規劃。

李議員偉智：

規劃的啟動，還有經費到位了嗎？

葉副市長澤山：

關於整體的規劃，計畫已經寫好了，會再跟農委會申請。

李議員偉智：

要跟農委會申請補助經費？

葉副市長澤山：

對，因為它分成地質公園跟自然生態保育區。

李議員偉智：

申請經費到規劃、成果，預計要多久？

葉副市長澤山：

整體規劃的時間的確會拉得比較長，但我們希望：搭配未來像是老房子的修繕、一些步道的整理等，我們希望大概再一年，就有一些重疊的時間。

李議員偉智：

副市長，我覺得你的行事效率相當高，經費核准需要一些時間，農委會需要裁示，經費到位後能不能在一年內提出具體的工作計畫？甚至包含：未來的工程、對市民開放的期程表，可以具體呈現在市民面前。

葉副市長澤山：

這也是我們期待的，因為我們也希望趕快能夠開放給民眾參觀，但是就整體的規畫，我想還是要審慎一點。

李議員偉智：

因為規畫報告出來，啟動之後，其他局處才可以與業務權管人在經費上配合，讓這件事情儘快達到我們期待的目標。

葉副市長澤山：

沒錯，是的。

李議員偉智：

法制處長，這個案子目前知道歐欣在收受行政處分後有訴願，訴願的結果會不會影響到後來的土地使用？甚至就像副市長講的，整個開發的用地會不會受到影響？

主席：(陳議員碧玉)

請曾培雅議員發言。

曾議員培雅：

謝謝主席，水利局長，上次的文忠公園調節池這件事情，你知道嗎？

水利局韓局長榮華：

知道。

曾議員培雅：

什麼時候完工呢？

水利局韓局長榮華：

這個工程應該會在5、6月之間。

曾議員培雅：

我記得在動土時你們說未來你們在調節池上會做一個多功能、智慧型的遊具、親子

設施或遊戲場，是這樣的規劃嗎？

水利局韓局長榮華：

上面在回復完成後，不會只有草皮跟樹木，當然還有一些設施，會希望在上面建置一些共融式的遊具。

曾議員培雅：

就是多功能使用，你們追加的經費好像是多 5 千萬是嗎？

水利局韓局長榮華：

整個經費已經快達到 1 億 7 千多萬了。

曾議員培雅：

好，就在 5、6 月，我要說的是，因為我擔任議員 18 年，可是我已經追蹤這件事 12 年了，現在終於要完成了，不管怎麼樣，幸好這幾年風調雨順，都沒有颱風，剛好這個調節池要完成了，我們針對未來未雨綢繆，能夠完成它，不會再有水災，因為這是對就近居民的傷害，希望局長再把關、努力，在 5、6 月颱風期之前完成，謝謝。

主席：(陳議員碧玉)

請王家貞議員、林燕祝議員共用時間 6 分鐘。

曾議員培雅：

我的時間到了嗎？

主席：(陳議員碧玉)

不好意思，我以為你 ok 了。

曾議員培雅：

我想說我的時間還沒到，怎麼換你們兩個，稍等一下我要問葉澤山副市長。

主席：(陳議員碧玉)

不好意思，曾培雅議員。

曾議員培雅：

不會，我之前都很快就發言結果，副市長，建城 400 年或燈會都是你負責的嗎？

葉副市長澤山：

是。

曾議員培雅：

建城 400 年是，燈會也是嗎？

葉副市長澤山：

對。我這邊統籌規劃，都是跨局處一起努力。

曾議員培雅：

但是主要主持的是你？

葉副市長澤山：

是。

曾議員培雅：

我在此強調，我們的活動要辦得有聲有色，能夠比別的縣市都好，不要簡易式、簡陋式的，這樣好嗎？

葉副市長澤山：

是。

曾議員培雅：

臺灣燈會的經費是不是5.1億？

葉副市長澤山：

是。

曾議員培雅：

對呀，要辦得有聲有色、揚眉吐氣一點，副市長謝謝。

曾議員培雅：

謝謝議員。

主席：(陳議員碧玉)

請王家貞議員、林燕祝議員共用時間6分鐘。

林議員燕祝：

謝謝主席，經發局局長，剛剛你沒有來，有沒有看到我播放的。

經濟發展局林局長榮川：

現在才看到。

林議員燕祝：

副市長也看一下，退輔會從111年6月2日來文，這是111年9月7日的，這也同樣是111年12月15日，再來第4張是112年3月29日，這應該是臺南市經發局收的吧！剛剛局處說他們都沒收，關於廢止的問題，你們為什麼都沒有回文？他已經請你們儘速辦理，針對龍崎的廢止提供相關資料給他，為什麼你們不回復它？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告……

林議員燕祝：

我相信我的時間如果給你用了，我會瘋掉，你坐下。你們沒有回復人家就是你們不對，你也剛來而已，我不能怪你。

經濟發展局林局長榮川：

我剛剛有跟副局長確定過，過程中確定：退輔會是要提出廢止的單位。

林議員燕祝：

但是你們要去協調，你們沒有給人家回復的公文。

經濟發展局林局長榮川：

這幾次有協調，後來有確認是它要去提出的。

林議員燕祝：

不管怎麼樣，副市長，我想這些局處你可能要去整合，為什麼？因為針對這個龍崎地質公園的問題，現在到底能不能做？跟地政局也沒關係，可以做，為什麼我們現在不做？而且歐欣是歐欣，地質公園是地質公園，兩年多來我們應該去規劃，要成為國保一是不可能，國保二應該有可能。

副市長，因為我等一下要去看醫生，針對地質公園看有沒有辦法儘快處理好，把它劃為國保二。包括歐欣這一塊也是在旁邊，應該也可以納入國保二，這個到底能不能儘快完成，副市長？

剛剛農業局說，不管認養或撥用，什麼名稱都可以，但到現在我們也沒有請退輔會撥用，或者是我們要去認養，都沒有，我想這件事情我們必須要儘快來做，讓臺南市民有感，因為我的時間只剩下一點點，我也會請主席等一下做成一個結論，要請你當龍崎地質公園的召集人。

葉副市長澤山：

報告議員，我們內部在4月12日已經成立了。

林議員燕祝：

所以如果我們沒有開這個會，可能你也不會成立，成立後是不是你主責？

葉副市長澤山：

成立後我們就會跨局處共同研議相關的問題。

林議員燕祝：

但是我希望有一個主管存在，那個主管是你，請王家貞議員，謝謝。

王議員家貞：

副座，我想重點在於，類似這樣的專案報告，基本上府內應該不是某單一局處接到訊息對不對？你們難道沒有一個整合機制，對整個案子有一個頭，可以回應本會的一些意見跟要求嗎？否則張三站起來說他不知道，我們問每個局處都說沒有收到公文，然後本會同仁一一把公文秀出來，到底是公文飛了，還是你們內部的機制亂七八糟？我要講的重點是，類似這樣的專案報告，是不是可以有一個頭，可以回應一些關鍵性的問題？譬如我們今天問了很多事，每個局處就一人一把號、各吹各的調！

副座，你那麼能幹，市長那麼器重你，類似這樣的案子，你可以老早回復本會，你們已經有一個專案小組了。可是今天來到現場，沒有一個人告訴我們，你們已經有整合機制了，還要把你再請來；或者你自己也應該知道，就進來本會，讓我們更知道你們到底做了什麼，你懂我的意思嗎，副座？

葉副市長澤山：

我瞭解。

王議員家貞：

另外一個是，我要求財經委員會做成今天的決議，本席也是財經委員會的，我們有很多同仁跟我反映：我們應該去實地現勘，看看臺南的好山好水、好地景、好風貌，當然這一點是等一下要求財經委員會做成決議的。

副座，剛剛同仁講到效率方面，針對黃教授今天很具體地提出一些意見，能夠給本會跟社大一個回應。

葉副市長澤山：

是，當然。

王議員家貞：

好不好，你懂我的意思嗎？給我們一個回應，否則他們提出六點問你們，一點都還沒問完，你們說不知道，時間就沒有了，你們針對黃老師提出來的意見，如果窒礙難行也告訴我們；可行的話，怎麼行，也告訴我們，好嗎？副座。

葉副市長澤山：

好，沒問題。

王議員家貞：

給我們所有同仁一個回應，當然還有一點，剛剛民進黨的同事也提到：更好的效率、積極的行程表，針對這個案件的，能夠把它做出來，好嗎？

葉副市長澤山：

是。

主席：(陳議員碧玉)

請 Ingay Tali 穎艾達利議員發言。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席，農業局李局長，我們延續剛剛講的，既然地目跟使用上，做地質公園也好，是不違背、不衝突的，至少在我們可以使用的範圍內，不是歐欣私人的土地範圍內，不管是走訪踏青或研究等，總要有一個平臺、任務編組出來。

就像剛剛講的，這塊土地上有非常多的權責單位，包含擋土牆有問題，搞不好要找水利局，裡面有些可能是國有財產署、農委會等，也有幾個是臺南市的地方局處的，總要有個平臺讓大家好溝通。

大家講得很好聽，說是共管，到最後是沒人管，這塊能不能有個規劃？規劃需要時間，需要多少時間？

農業局李局長建裕：

跟議員報告，我們 5 月中就會邀請國產署、西拉雅風景區管理處、退輔會、臺南市地質公園協會，大家一起到現場開會討論。第一，我們希望徵求。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

你不要跟我說開會的內容是什麼，你要跟我說期程打算怎麼樣，如果沒有時間的話，拜託你給我一個書面，讓我知道你何時要安排什麼事情，何時可以有個結果出來，不要再拖下去了！好嗎？

農業局李局長建裕：

跟議員報告，我們希望能夠在今年 9 月底之前就可以部分開放，可以做一些導覽解說。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

部分開放是多少部分？是百分之 10？百分之 50？還是多少？

農業局李局長建裕：

應該從大門進去到戰備池前面這條路而已。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

那裡不到 100 公尺。

農業局李局長建裕：

超過。從大門進去到辦公室，再到往下的戰備池，超過 100 公尺。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

所以你要將預定可能開放的百分比數、預定什麼時間點會做出什麼，你要把期程給議會，也給這些辛苦打拚的研究者，好嗎？剛剛地政局長說過，這份公文來到地方後，但你們都沒看過，沒有一個單位承認看過。副市長，到底怎麼回事？

葉副市長澤山：

這個公文是經發局收的。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

確定是經發局收的？

葉副市長澤山：

是。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

有沒有回？剛剛燕祝議員也出示了：從去年 6 月、9 月、12 月到今年 3 月都有要求，按照《產業園區廢止辦法》第 3 條第 2 項的規定提供相關資料，到底提供了沒？什麼時候可以提供？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，按照它的規定，它是直接跟經濟部申請廢止即可，不需要我們這邊。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

所以你的意思是：退輔會在推責任給臺南市政府嗎？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，當時在 6 月發文，我剛剛有跟內部同仁確認。

主席：(陳議員碧玉)

在蔡育輝議員發言前先向大會報告，針對剛才同仁熱烈的討論，已整理出部分的結論草稿，請議事人員先發下去，請同仁先參閱。等一下結論時，我們可以再討論確認，以上。接著請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

現在大家都叫我蔡半仙，為什麼叫我蔡半仙呢？我鐵口直斷，對今天的專案報告，我下了一個結論：「是沒人要做，不是沒有法令的問題。」你們不能不相信。經發局長當然不能怪你，因為凱凌出事情了，他無心在市政府，只會藉機花那些不該花的錢，那個是缺德，只要收人家的而已，都在走地檢署、調查局而已，所以經發局長你剛剛說了，他收了都沒有辦。經發局長除了你來以外，還有誰一起來？主辦的科長有來嗎？

經濟發展局林局長榮川：

他在新營。

蔡議員育輝：

簡單說一個局處長不好就禍害千年，我剛剛說了，各局處沒有人去整合，反正沒有人要做，就推來推去，我沒有亂說。

回憶過去，幾年前我忘記了，我家有一塊地可能是建地，不過政府把它劃成公園，我也沒辦法。地政局長說歐欣掩埋場不能劃，那是局長你說的，國土規劃還是可以劃，不是不能。

地政局陳局長淑美：

我不是說不能劃。

蔡議員育輝：

500 年前我家那塊建地被劃成公園用地，我也沒辦法！歐欣那塊地的簡報播一下，副市長你看，全部的土地綠油油的，只有歐欣那一小塊，這樣不能劃？副市長，剛剛王家貞要走之前有交代我，我不知道她要去哪裡，我們去參觀看看，農業局長，我大膽請

教你，高雄市的月世界可以進去參觀嗎？我們這個地質公園可以進去參觀嗎？

農業局李局長建裕：

跟議員報告，那時候有秀出來，高雄市的地景公園是在110年11月或12月通過的，我們的是在7月通過的。

蔡議員育輝：

沒關係。

農業局李局長建裕：

高雄市的月世界算起來應該是十多年的歷程，到110年的11月，比我們還慢，才把它劃為地質公園。

蔡議員育輝：

但是人家現在可以自由進出參觀。

農業局李局長建裕：

我們現在就是徵求地主的同意，看看能開放到什麼地方。

蔡議員育輝：

剛剛我當主席有裁示，針對議員……

主席：(陳議員碧玉)

請李偉智議員發言。

李議員偉智：

謝謝主席，法制處尤處長，剛剛提到行政救濟，目前有一個已經在最高行政法院，另外還有一個在行政院，行政院的是什麼內容？

法制處尤處長天厚：

是有關興辦事業計畫的廢止處分。

李議員偉智：

那個已經廢止了？

法制處尤處長天厚：

對，已經廢止，歐欣不服所以提起訴願，它的管轄機關在行政院。

李議員偉智：

因為下午你也聽了很多報告，過去的會議我不知道你參與了哪些場次，它的行政救濟，行政法院會怎麼判，我們不知道。

剛剛主席裁示了，也給了我們一張草稿，目前看起來其實方向相當明確，剛剛副市長也答覆了，如果農委會有給我們這個規劃經費，很快我們就會朝向地質公園的目標去進行，同事也很期待儘速開放給市民，所以開始要修復道路、周邊環境等坍塌路段，還有營造臺南的觀光亮點。在這樣的情況之下，這個訴訟對我們未來整個計畫的執行，會不會有影響？

法制處尤處長天厚：

因為它是一個非都開發的，它基本上是一個多階段處分，現在目前在行政院受理的那個訴願會影響到後面沒錯。但是我認為，經濟部是依照行政程序法第123條第4款的規定，因為那邊已經劃為自然地景了，事實已經發生變更了，所以我認為這個處分的適法性應該沒有問題。

李議員偉智：

不管行政訴訟的判決結果如何，不會約束到市政府接下來要做的事情？

法制處尤處長天厚：

我們市政府要做的如果是維護這個地區所必要的，我覺得那就沒問題。

李議員偉智：

就會優先，業者未來在司法上還會有什麼程序，這方面您給市府、市長或副市長有沒有一些建議？最糟的情形會是什麼，如果不會，我們當然就是加速。

法制處尤處長天厚：

因為這個牽涉到經濟部，如果興辦事業計畫廢止後。

李議員偉智：

但是萬一是我們發的。

法制處尤處長天厚：

不是，施工許可是水土保持的，現在在最高行政法院。

李議員偉智：

興辦事業計畫是臺南市政府發的？

法制處尤處長天厚：

不是，興辦事業計畫是經濟部發的。

李議員偉智：

所以它的訴願才去行政院？未來如果有國家賠償的問題也不在臺南市政府？

法制處尤處長天厚：

原則上是這樣，但是將來經濟部跟歐欣，可能也會對我們提出請求，但我認為最主要還是經濟部。

李議員偉智：

所以你從法律面看整個案件，如果我們大步向後邁進是沒有影響的？

法制處尤處長天厚：

對，我認為我們勝訴的機率是蠻大的。

李議員偉智：

副市長，我覺得我們要加速了，好不好？就算它有行政訴訟，我覺得不會約束到我們，這樣好嗎，拜託副市長了。

主席：(陳議員碧玉)

請 Ingay Tali 穎艾達利議員發言。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席，經發局長，對不起我剛剛可能講太快了，不是《產業園區廢止辦法》第3條第2項，其實是第5條第2項跟第6條的規定要補文件。我們先確認第一件事情，臺南市政府有沒有收到這個文件？

經濟發展局林局長榮川：

有。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

您說有，臺南市政府有沒有回這份公文？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，確實沒有回，但是在過程中我們有直接找他們來協調。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

不好意思，因為那時候您也還沒來，請您確認一下，行政院退輔會在 111 年 6 月、9 月、12 月跟 112 年 2 月都分別函請臺南市政府提供，但您的意思是這四次來函，臺南市政府全部都沒有回，是這個意思嗎？

經濟發展局林局長榮川：

當時承辦人看到這個文，之後就直接由副局長開會協商，因為退輔會當時還沒有確定它是主辦單位，一直到後來另外一個會議確定它是主辦單位後，最近它才比較積極辦理。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

沒有，我的意思是到底有沒有回？

經濟發展局林局長榮川：

臺南市沒有回，但是有開另外一個會。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

在 4 月 26 日發函給社區大學的這個函中提到，臺南市政府還是沒有回文，換句話說，到現在臺南市確實沒有給行政院退輔會。

經濟發展局林局長榮川：

那四個函確實沒有回給退輔會，但是過程中我們針對這件事情有另外開會。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

你有沒有開會，跟回文其實是兩碼子事，當然可能要經過開會討論，確定要回的內容才可以給它沒有錯，可是對於發函單位來講，它確實就是沒有收到回函，沒錯吧？

經濟發展局林局長榮川：

是。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

否則如果按照你們的講法，退輔會的意思：好像是要甩鍋給臺南市政府，按照農委會之前去告媒體記者的處理方式，現在臺南市政府是不是也準備要去告行政院退輔會？說它偽造文書、妨礙名譽等等。

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，當時是因為退輔會不清楚程序，所以我們當時有多次跟它溝通，事實上不需要我們配合。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

所以意思是說：根本不需要問臺南市政府，應該是退輔會自己做是不是？

經濟發展局林局長榮川：

是。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

如果知道是這樣的話，你要不要直接發一個文，鄭重說：不好意思這個不關臺南市的事情。

經濟發展局林局長榮川：